

1500845-11.2021.8.26.0102

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... de drogas. Foi dada voz de prisão por tráfico. Mas, no distrito policial, o Delegado o indiciou por porte de drogas para consumo pessoal.

Embora o réu tinha permanecido em silêncio em juízo, na fase inquisitorial, confirmou o porte das drogas para uso pessoal.

Considerando, pois, a versão dos policiais e a declaração dada pelo acusado perante a Autoridade Policial, entendo que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Prefeito Prado Filho, s/n, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500845-11.2021.8.26.0102 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500845-11.2021.8.26.0102

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3100018/2021 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 21877262 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

Dispenso o relatório na forma do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade está positivada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 4-5), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 6), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13) e pelos laudos toxicológicos 371544/2021 e 384097/2021 (fls. 20-22 e 23-25). Do exame desses documentos, concluo que foram encontrados 3 pinos de cocaína e uma porção de maconha, substâncias de uso proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria igualmente está comprovada nos autos.

As testemunhas Vinícius Uchoas da Silva e José Paulo da Silva disseram, em síntese, que estavam voltando para Cachoeira Paulista. No trajeto, foram parados por um popular que os informou que o réu estaria escondendo porções de drogas num matagal no bairro do Embaú. Foram até o local, encontraram o réu abaixado desenterrando algo. Na abordagem, foram encontradas poucas porções de drogas. Foi dada voz de prisão por tráfico. Mas, no distrito policial, o Delegado o indiciou por porte de drogas para consumo pessoal.

Embora o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, na fase inquisitorial, confirmou o porte das drogas para uso pessoal.

Considerando, pois, a versão dos policiais e a declaração dada pelo acusado perante a Autoridade Policial, entendo que os fatos ficaram incontroversos.

A Defesa pediu o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando tanto a insignificância quanto a inexistência de lesividade. Não se ignora a decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no AgR no HC 202.883/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/09/2021. Todavia, ainda se mostrou isolada. A jurisprudência tanto dos Tribunais Superiores quanto do Tribunal de Justiça de São Paulo não reconhece a insignificância nos delitos da Lei 11.343/06.

Destaco também que até na 2ª Turma do STF a possibilidade da bagatela ainda é incerta. No mencionado julgamento, por exemplo, houve empate entre os Ministros. Logo, ainda se afigura prematura sustentar que houve modificação da jurisprudência sobre a matéria.

Sendo assim, no tocante à tipicidade, entendo que o réu, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, mediante consciência e vontade, portava 3 pinos de cocaína e uma porção de maconha para uso pessoal, substâncias cujo uso é defeso pela Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, motivo pelo qual sua conduta se amoldou ao tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Assim, à luz da teoria da indiciabilidade, praticada a conduta típica, presume-se também antijurídico o comportamento da acusada, salvo se afastada a ilicitude pela prova produzida nos autos. No caso em apreço, não restou demonstrada a presença de nenhuma excludente.

A culpabilidade, como pressuposto de aplicação da pena, é indiscutível, vez que era a acusada imputável no momento da ação, gozando de plena capacidade para entender o caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa da adotada. Ou seja, inexistem dirimentes que amparem o acusado.

À luz do princípio da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e do critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06, que a culpabilidade apresentada é inerente à reprovabilidade do tipo; o réu possui maus antecedentes, mas serão valorados na segunda fase; não há provas laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as consequências e as circunstâncias não destoam do esperado; não há falar em comportamento da vítima. Reconheço a reincidência.

Não há causas de aumento ou de diminuição.

Logo, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, II, da Lei 11.343/06, qual seja, a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 meses, em local a ser especificado pelo juízo da execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu Jeferson Rodrigues de Oliveira como incurso no crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, e aplicar-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 7 meses, nos termos da fundamentação.

Não há falar em detração (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Inviável a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

A réu poderá recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal), caso não se encontre preso por outro processo.

Considerando que a acusada foi defendida por Advogado Dativo, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais.
Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários em favor do(a)(s)advogado(a)(s) nomeado(a)(s) nos autos, nos termos do convênio DP/OAB.
Determino a destruição da droga, na forma do art. 72 da Lei 11.343/06.
Transitada em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e no cadastro da Corregedoria-Geral da Justiça; (b) oficie-se ao Juízo Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.
Publique-se. Registre-se
Cachoeira Paulista, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA